

מסורת הש"ס

(א) ב"ב ק"ה. וזכים טט; (ב) [לעיל יח: (ו)ש"א]; (ג) כ"ל דמתיא; (ד) נזיר סו.; (ה) [מהכנ., א] כלס פ"א מ"ג; (ו) ס"ה תמור; (ז) [ויקרא טו, ט] [נס], (ח) [נסכנ, ט] [עין ר"מ, ט] [נושין תוספות קדושין ד' ד"ה מה ליכמה], ט' לשוחט חוץ לזמנו. ר"מ, ט) [נס משמע שהאב והאם נותנין רק משעה וכן הקב"ה ועי' בעין יעקב שם כ"ע קלמ ועי' בתוס' ב"ב ק"ה. וזכוס' וזכים טט; ד"ה ק"ו ופי' מה דליתא בשאלמות פרכא דתרי טוין כ"ו א"ש], (ע) [עין מ"ש בתוס' ב"ב ק"ה ד"ה ק"ו],



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אני וכו' וכו' שאין חומרות מושלמות לחייבו כהר"ר מרעילות ברשות הניזק לחייב (קרי' ג"ש מ':



גליון הש"ס

תוס' ד"ה אני וכו' בכה"ד המורה במבנה פסקים עיין יצמח דף ז ע"ה תוס' ד"ה ומה עבודה ונמנהה"ר שס:



רבינו הגנאל

מתני'. שור המזיק ברשות הניזק כיצד נגז וכו'. ור' טרפון לא דרש דין, והא דיו דאורייתא היא דהנאי מדין ק"ו כיצד ואביה ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים, ק"ו לשכניה ק"ו. אשכחן נמי בשחיטת קדשים פ' טחאת העוף בטופו, ולר' מאיר לית ליה דיו והא דיו דאורייתא הוא דתני' ויאמר י"י אל משה ואביה ירק כו'. ואמרי', לעולם אית לר' טרפון נמי דיו היכא דלא מיפרך ק"ו, כגון גינפא ד' שאין כתיב אפי' ד' ובא בק"ו מאביה שיש לו ד' והוא ק"ו, דין הוא להיות לשכינה שהיא לא ר"א ולא רבי יהושע: **למעלה מהן**. משלשה אבות הטומאות דרך וטענה זרע וטמא מת דקתני לעיל מהך מתני' במסכת כלים ואינם מטמאין אלא במגע: וזכו

לא אדון קרן מקרן. כדאמרן לעיל אלא קרן מרגל מקוס שהחמיר עליו בשן ורגל אינו דין שנחמיר בנקרן: **דיו לנא מן דינן להיוס כנדון**. דסוף סוף אי לאו קרן כרה"ר לא משתכחת ד' ק"ו: **גב' והא דיו דאורייתא הוא דמניא**. גבי י"ג מדות צמורת כהנים מדין ק"ו וכו': **היכא דמפרין**. ומתניתין אי דרשת דיו מיפרך ק"ו כוליה ולא גמרת כה מידי כדמפרשין דהתם שבעה דשכינה כו': **הכא חלי נזק כסיב** ומשמע נמי ארשות הניזק ואי דרשת דיו ואוקמת ליה ברשות הניזק אחלי נזק לא אגמרינן ק"ו מידי: **ור"ט הסוה ספגרי**. לאשמועינן דדרשין דיו הוא דאחא דאי לא כתיב הכי הוה מוקמינן ליה אארבסר: **דאפי' בעלמא דרשין דיו**. ומייתורא דקרא גמרינן ליה: קרי כוז מניין.

קרי של זכ מניין שמהא הטיפה מטמא במגע ובמשא כטיפה של זכ דק"ל במסכת נדה (דף נה.) שמתמא במשא וקרי לא דמי לזכ כדאמר בפרק צנות כותים (סס דף לה:) זכ דומה לזכון ציאה המזחרת קרי דומה לזכון ציאה שאינה מזחרת: **ומה**. רוק שהוא טהור באלס טהור הוי טמא ומטמא במשא באלס טמא כגון ז' כדכתיב(י) וכי ירוק הזכ צטהור דמשמע כמה שצד הטהור כדדרשין במסכת נדה (דף נה:) דהיינו משא וכתיב(י) וכבס בגדיי כו' קרי שטמא צטהור הטיפה מטמא במגע כדכתיב(י) וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וגו' ואלס נמי מטמא במגע כדכתיב(י) או אדם אשר תלא ממנו שכבת זרע וגו' ודרשין במסכת נדה בפרק יואל דופן (דף מג:) מנין לרבות את הנוגע בשכבת זרע ת"ל או איש אינו דין שיהא טמא כזכ: **וקמייתא לה צין למגע צין למשא**. כי רוק: **ואמאי נימא ק"ו אייתי משא דיוי אפיק משא**. דהא קרי של טהור אינו מטמא במשא: **מידי ולא ד"א כסיב** מקרה לילה כתיב צין בטמא צין צטהור משמע הלכך למגע לא אנטריך ק"ו: **ומאן סנא דשמעתא ליה כו'**. דקאמר דמהאי ק"ו מפיק מגע ומשא מני לא ר"א ולא רבי יהושע: **למעלה מהן**. משלשה אבות הטומאות דרך וטענה זרע וטמא מת דקתני לעיל מהך מתני' במסכת כלים ואינם מטמאין אלא במגע: וזכו

ביצד הרגל פרק שני בבא קמא

כה.

אני לא אדון קרן מקרן. לדכריהם קאמר להו דלדידיה לית ליה דיו היכא דמפרין ק"ו וא"ת מה לשן ורגל שכן הניזק מנאי תאמר בנקרן שאין הניזק מנאי כ"כ דצחוקת שימור קיימי למ"ד פלגא נזקא קנסא^ו ואין לומר מרשות לרשות גמרינן ומה רה"ר שהקיל בה

לענין שן ורגל החמיר בה לענין קרן רשות הניזק לא כל שכן דמ"מ שיך למפרך שפיר דמשמע לקמן דצעי למילף כופר שלם בתם בחצר הניזק מנוקין דרגל ופריך מה לנוקי' דרגל שכן ישנן צאש וי"ל דלאו פירכא היא דאין חומרא זו מועלת לחייבו כרה"ר והכי דיינינן ק"ו ומה שן ורגל שאין חומרות מועילות לחייבו כרה"ר (א) ג"ש כו' (ט) וצפ"ק דזבחים (דף י.) גבי שוחט לשמה לזרוק דמה שלא לשמה דפסול מק"ו דשוחט חוץ לזמנו דכשר ופריך מה לזחן לזמנו שכן כרת אע"פ שאין חומרא זו מועלת^ט לחזח לזמנו לפסול חומרא שהחמירה תורה שאני דכיון שהחמירה תורה חומרא זו החמירה חומרא אחרת וא"ת והיכי קאמרי רבנן דיו כל ק"ו כך הוא דבצייל חומרא אחריתי קטנה שיש כזה מה שאין כזה יש ליתן בחמור כל החומרות שצקל וי"ל כיון שהחומרא מעין הדין שאנו צאין ללמוד שיך לומר דיו שפיר וא"ת בפרק אחד דיני ממונות (פסדרין דף לה:) אמר ומהא קצורת מת מלוה דוחה שבת מק"ו ומה עבודה שהיא דוחה שבת קצורת מת מלוה דוחה אותה שבת שנדחית מפני עבודה אינו דין ששהא מת מלוה דוחה אותה והשמה נימא כמו שאינה דוחה את העבודה אלא בשז ואל תעשה כך אל תדחה שבת אלא בשז ואל תעשה וי"ל כיון דגוף העבודה נדחית מפני קצורת מת מלוה אין לנו לומר ששהא^ק חמורה ממנה בשום מקום:

ק"ו אשכיניה ד"ד יום. אור"ת משום דאמרין(י) צהמפלת (מה דף לה.) שהאז ואם נותנין זו כל אחד ה' דברים והקצ"ה נותן זו י' דברים וי"מ דנקט י"ד יום כנגד שני הסגרות דאין הסגר פחות מז' ימים וכן מוכח בתוספתא דמסכת אבות(ט): **ורחא האי תנא דלא דריש דיו**. וכולהו מודחו ותימה דבפרק השואל (צ"מ דף נה.) פריך הניחא למאן דאית ליה דיו אלא למאן דלית ליה דיו מאי איכא למימר ואף על גב דהתם לא מפרין קל וחומר ויש לומר דפרין למאי דס"ד מעיקרא להנך אמוראי:

מ"ד י וא"א כתיב. תימה דנימא דלהני ק"ו למגע ומשא לטומאה גופיה וזהני דיו לומר דלא מטמא אדם לטמא בגדים וצריש מסכת כלים ובסוף מסכת זצ"ס משמע דש"ו של זכ מטמא אדם לטמא בגדים וכ"ת לא שיך דיו לחלק צטומאה שלא מנינו שום דבר שמתמא במשא שלא יטמא אדם לטמא בגדים הא לעיל (דף יח:) אמרינן כי האי גוונא לר"ט אהני ק"ו לג"ש וזהני דיו למגופו ואע"פ שלא מנינו ג"ש מגופו וכן לקמן גבי מפך אומר אהני ק"ו לטומאת ערב וזהני דיו לטומאת ז' ואע"פ דלא מנינו דבר הנוגע במת שלא יטמא ז' ושמא יש לנו לחלק דנ"ש ומגופו שני דברים הן ואין זה לחלואין וכן לקמן יש דברים הנוגעים במת שאין להן טומאת ז' ואין נעשים אכ הטומאה כגון אוכלין ומשקין וכלי חרס אבל הכא כיון שיש צו טומאת משא אי אפשר להיות לחלואין וכן צפ"ק דפסחים (דף יח: ושס) ילפינן משקין הצאין מחמת שרץ ממשקין הצאין מחמת כלי ולא אמר דיו שיהיו שניים כמותם דלא מנינו דבר הנוגע בשרץ שלא יהא ראשון וא"ת ולימא דלהני ק"ו למגע לטמא אדם לטמא בגדים כרוקו וזהני דיו לאפוקי ממשא וי"ל הא נמי הוי לחלואין דלא אשכחן מידי שמגעו מטמא אדם לטמא בגדים וזהני דיו למשא וזהני דיו לאפוקי מגעו שלא יטמא אלא מטמא אדם ולא לטמא בגדים ומטמא אדם לטמא בגדים וא"ת ולימא אהני ק"ו למשא וזהני דיו לאפוקי מגעו שלא יטמא אלא אדם לחודיה ולא לטמא בגדים שיהא דינו כמרכב הא נמי ליתא ולא פירכא היא דמשא דלא כתיב ציה כלל ילפינן מק"ו ומגע דכתיב ציה לא נציא לכל דין מגע רוק מק"ו: **א"ר א האי תנא הוא**. והני תנאי דאיימי פרק בתרא דנוזר (דף סו.) ותנא דמתני' דהתם קסברי ש"ז של זכ מטמא במשא לא שיך לאתויי כלל הכא דהתם כוליהו סברי דוקא קרוב לראיית וציה מעת לעת או יומו מטמא ש"ז והכא צעי לאתויי תנא שיטמא במשא כל ז' צקי' מרוקו וא"ת בפרק צנות כותים (מה דף לה:) דקצעי רב יוסף ראייה ראשונה של מנורע מהו שמתמא במשא כו' ואמאי לא פשיט דמטמא במשא מק"ו מרוקו דטהור צטהור כמו קרי של זכ דהכא וי"ל דצעין דהתם לאו אליצא דרבי טרפון אלא אליצא דרבנן דאית להו דיו היכא דמפרין קל וחומר:

ועמדה בהיייתא דלמגע לא צריך ק"ו, ולא גרע מגברא טהור. וכי איצטריך ק"ו לאייתויי קירויי שלוב לטמא במשא, ואי דריש דיו למעוטי מלטמא במשא איפרך ק"ו, ומשום האי לא דריש האי תנא דיו, דסבר לה כר' טרפון. ומאן האי תנא דשמעת ליה דאמר שכבת זרעו שלוב מטמא במגע ובמשא, לא ר' אליעז' ולא ר' יהושע, דתניא שכבת זרעו שלוב כו'. ואפי' ר' יהושע דמטמא אינו מטמא אלא בימים שרואה בהן חזוב דחייש לצחצוחי וציה. אבל כל בימי סיפורי, דליכא למיחש משום צחצוחי וציה, לא.

עין משפט נר מצוה

עא א מ"י פ"א מהל' מטמא משכב ומושב הלכה ד':



תורה אור השלם

- וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה וְאַבְיֵה יִרְקָ רִירָק בְּפִינִי וְהָלֹא תִכְלֵם שְׁבַעַת יָמִים תִּסְגֵּר שְׁבַעַת יָמִים מִחוּץ לַמִּתְנָה וְאַחֵר תֵּאָסֵף: במדבר יב יד
- וַתִּסְגֵּר מִרְיָם מִחוּץ לַמִּתְנָה שְׁבַעַת יָמִים וְהָעָם לֹא נָסַע עַד דִּיאָסֵף מִרְיָם: במדבר יב טו
- כִּי יִתְהַב בָּךְ אִישׁ אֶשְׁרֵי לֹא יִתְּהָ שְׁחֹר מִקְרָה קִלְקָה וְצָנֵא אֶל מִחוּץ לַמִּתְנָה לֹא יֵבֵא אֶל תוֹךְ הַמִּתְנָה: דברים כג יא



מוסף רש"י

מדיון קל ודחומר כיצד. מנין שהמורה מינה לדרש ק"ו (ובחים טס) צריש מורת כהנים תמא ר' ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות המורה נדרשת כפן מק"ו ומגורה שזה ומנינן אכ כיו והדר מפרש להו תמא תמא מק"ו כלה, צאהי ענין אט דרושין דבר מדבר ע"י ק"ו (ושב"ס ב"ב ק"א.). הלא תכלם. לשון מימה הוא ולשון ק"ו (ובחים טס.) דיו לבא מן הדין להיות כדיון. לפיכך אף בגופיה סגרי צבעת ימים (במדב"ב יד.) הסמוך למך שאין ראשי להטיל על הצה מן הדין ויזכר מהו, דהיוק, דמצי סגרי צבעת ימים (ובחים טס:) כלומר לא להחמיר חמורא מקבל, ואולי וכל ללמוד מן הקל, אלא דיו ללמד שיהא כמלמד, כלומר דיו לנא מן הדין כו' (רשב"ס ב"ב טס.) כי לית ליה דיו היכא דמפרין ק"ו. כגון אי הוה אמרינן דיו דלא משלם אלא פלגא, מאי אהני לן ק"ו, הא מקולא נמי משמעין שגישות הניזק לא גרע, דהא בקרא דנחתתם לא כתיב רשות הרבים (לעיל יח:), לפי שאי אפשר. לנאות שבת זרע האלה מן הזכ בלא טיפת תלמודי וציה (נדה כב.)



רבינו הגנאל (המשך)

טהור, טהור, הנה ורוקן שלכל אדם שהוא טהור ורוקן טהור אבל ורוקן שלוב טמא, קרי שהוא טמא בכל אדם טהור, אינו ק"ו. שיהא טמא אפי' כזב. והעמיר קירויי שלוב דחברי שמתמא אפי' במשא, והיה לו לדרוש לדון דיו לקירויי שלוב להיות כקירויי שלטהור, מה זה קירוי שלטהור מטמא כמגע ולא במשא, אף זה שלוב כך. וכיון שלא דרש כך, ש"מ דלא דריש דיו, ואע"צ דלא יאוקימנא ק"ו. ואוקימנא דלמגע לא איצטריך ק"ו דלא גרע מן גברא טהור, דהוא בעל קרי, דמטמא במגע. ואע"צ דאמרי' איצטריך ק"ו למגע, כבר נדחה האי סברה, דאיתקשה מאן דאית ליה האי סברה ומייתי לה מדבר אחר. אקשי' עליה מידי דבר אחר כח,

^[1] לפי רוח של הטיפות הממוקות שצנתיים, ולפי הצנת הענין כלל, ניכר כי ספרון דבברי הר"מ, וזה"ד, (ב) כלן נגלה רוח כמו צנה כנתיים, עד ליקר' וזה"ד.